

1500142-89.2022.8.26.0120

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Comarca: Cândido Mota

Foro: Foro de Cândido Mota

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes". (HC 397.516/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2017).

Outrossim, conforme jurisprudência firmada pelos tribunais superiores, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são considerados delitos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cândido Mota

Foro de Cândido Mota

2ª Vara

Praça Antonio Pípolo, s/nº, Candido Mota - SP - cep 19880-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500142-89.2022.8.26.0120 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500142-89.2022.8.26.0120

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL FERNANDES DE SOUZA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE FIGUEREDO SAULLO

Vistos.

DANIEL FERNANDES DE SOUZA e KAMILA DA SILVA MEDEIROS, qualificados nos autos (p. 05 e p. 07-08), foram denunciados como incurso nos termos do art. 33, caput e art. 35, combinado com o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que no dia 01 de maio de 2022, local descrito na denúncia, agindo com unidade de desígnios e propósitos uma aderindo à conduta ilícita do outro, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não o crime de tráfico de drogas. Costa, ainda, que na mesma data, hora e local mencionados acima, os acusados, com unidade de desígnios e propósitos, um aderindo à conduta ilícita do outro, transportaram, entre Estados da Federação, Paraná e São Paulo, para fins de comércio e consumo de terceiros, drogas, consistentes 365 tabletes de maconha, com massa líquida de 282,310 Kg (duzentos e oitenta e dois quilos e trezentos e dez gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (p. 163-164) Os réus foram notificados (p. 220 e p. 222) e apresentaram defesa preliminar pugnando pela rejeição da denúncia por ausência de justa causa (p. 192-197). A denúncia foi recebida (p. 228) e os réus foram citados para audiência (p. 257-259).

Durante a instrução processual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação e os réus foram interrogados ao final e as partes se manifestaram ao final em debates orais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação nos termos da denúncia; enquanto que os D. Defensores pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas. É o relatório do necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 03-14), boletim de ocorrência (p. 15-18), pelo auto de exibição e apreensão (p. 34-35), fotos das drogas (p. 52-71), laudos periciais dos celulares apreendidos (p. 289-293 e p. 294-298), laudo de constatação provisório (p. 25-27) e laudo pericial definitivo (p. 242-244), com resultado positivo para a substância "Tetra-hidrocanabinol", listada com de uso proscrito, na Portaria SVS/MS 344/1998.

As autorias não são menos certas.

A testemunha de acusação, Cleber Aparecido dos Santos, policial militar, ouvido em juízo disse que: "Os fatos são verdadeiros. Era um veículo Fiat Estrada, cor branca. Estavam em patrulhamento e o cb Garcia conduzia a viatura quando avistaram o veículo parado em uma estrada rural próximo ao distrito Alexandria e retornaram. Logo que visualizaram a viatura se evadiram com o veículo dentro da plantação e mais à frente perderam o controle do veículo e se embrenharam no meio da cana. Tentaram correr e o depoente conseguiu deter a moça e seu parceiro deteve o rapaz. A droga estava toda na caçamba do veículo. Os réus disseram que receberiam pagamento para levar a droga para um município em São Paulo, sabendo que eles estavam vindo do Paraná."

A testemunha de acusação, Danilo Aparecido Lopes Garcia, policial militar, ouvido em juízo disse que: "estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo em uma estrada de terra e quando a viatura se aproximou o veículo saiu em fuga por uma estrada de terra e se chocaram contra uma curva de nível, perderam o controle do veículo que entrou no meio da cana e os réus desembarcaram e fugiram no meio da cana mas foram abordados logo à frente. No compartimento de cargas foi encontrada a droga semelhante a maconha. O veículo ostentava placa de outro veículo e pelos dados do chassi verificaram que o veículo era produto de roubo. Os dois disse eram que transportavam a droga para a capital e receberiam um valor em dinheiro. Sabe que eles vinha do Estado do Paraná pelo que os réus informaram."

Interrogado em juízo, o réu DANIEL FERNANDES DE SOUZA, confessou, dizendo que: "Tudo aconteceu por extrema necessidade. É mecânico e ficou desempregado. Tem filho pequeno e estava com dívidas, sem água, energia. Não tinha comida em casa e fazia uns bicos em casa quando recebeu essa proposta e por necessidade da família acabou aceitando a empreitada e está arrependido. Não faz isso, sempre trabalhou, mas a extrema necessidade financeiro o levou a fazer isso. O aparelho telefônico lhe foi entregue pelo pessoal que lhe tinha contratado e apenas colocou seu chip no aparelho. Não tem ligação com o crime e só foi contratado para pegar o carro no posto e fazer a viagem. Saíram de Umurama-PR com destino a Osasco-SP. Quando saiu não sabia ao certo o destino e somente ficou sabendo quando passou a divisa do Estado. Estava com medo de vir sozinho e Kamila também estava precisando e acabou trazendo ela com o depoente e a seu convite e dividiriam o dinheiro. Quer uma oportunidade, está preso há 4 meses e com a família precisando do interrogado."

Interrogada em juízo, a ré KAMILA DA SILVA MEDEIROS, confessou, dizendo que: "tinha brigado com a mãe e saiu de casa, estava sem emprego e o réu Daniel sabendo da situação lhe ofereceu para ir com ele levar a droga. No dia seguinte o réu lhe buscou por volta das 13 horas e cerca de 2 horas depois da viagem perguntou para onde estavam indo e Daniel disse que estravam indo para São Paulo. Dormiram em um hotel e saíram de manhã quando foram presos, mas o réu Daniel tentou correr, mas perdeu o controle e o carro foi pra dentro do canavial. Daniel disse que era pra descer e sair correndo e a interrogada desceu, mas não conseguiu correr porque estava com dor nas costas. Não chegou a receber dinheiro. Nas mensagens se referiu a uma viagem para Minas Gerais onde iria tocar com sua banda depois que recebesse o dinheiro. Foi Daniel quem trocou as placas do veículo e disse que Daniel tinha avisado que levariam droga."

O conjunto probatório é harmônico e suficiente para dar por certa as autorias e materialidade do crime, dando conta da conduta dos réus, que transportavam as drogas entre os Estados da Federação (Paraná x São Paulo), destinada a terceiros, sendo presos em flagrante delito, com a apreensão de droga em quantidade compatível com o tráfico consistentes em 365 tabletes de maconha, com massa líquida de 282,310 Kg (duzentos e oitenta e dois quilos e trezentos e dez gramas), além da quantia de

R\$ 833,00 em dinheiro, produto do crime.

Os réus confessaram amplamente, estando a confissão corroborada pelo depoimento das testemunhas, policiais militares, confirmando que abordaram os réus em um veículo na estrada vicinal que tentou se evadir ao perceber a viatura, mas foram detidos com a droga no compartimento de carga, tendo os réus confessado informalmente o tráfico interestadual.

No mais, o laudo pericial realizado no aparelho telefônico apreendido com o réu DANIEL constatou a existências de conversas e mídias relacionadas ao tráfico com envolvimento de membros do PCC da cidade de origem do réu, Umuarama-PR (p. 289-293), sendo que o acusado, interrogado, admite ter recebido o aparelho da pessoa que lhe contratou a fim de que fosse monitorado durante a viagem.

Já com relação ao laudo pericial do celular apreendido com a ré KAMILA (p. 294-298), também verificou-se a existência de mensagens, imagens e vídeos relacionados ao tráfico, constatando que "nas conversas encontradas no aplicativo "WhatsApp" com os contatos "Geovani - +55 44 8448-1410" e "+55 44 8860-9894" a investigada explica sobre o roteiro desenvolvido durante a viagem, fala sobre a troca das placas no veículo e diz que estão a caminho de Minas Gerais para buscar Maconha". (p. 296), tendo a acusada, em seu interrogatório, confirmado a autoria do conteúdo, contudo negando que a conversa fosse sobre droga.

Evidente, portanto, a materialidade e autoria delitiva dos réus, bem como o vínculo associativo mantido entre eles, na medida em que os réus confessaram amplamente, admitindo terem sido contratados por terceiros para transportarem as drogas de um Estado ao outro, de modo a estabelecer verdadeiro vínculo associativo com terceira pessoa não identificada, com quem se obrigaram os réus a fazerem o transporte mediante pagamento em dinheiro, restando assim evidenciado o vínculo associativo, com a divisão de tarefas e vantagem pretendida pelos réus.

Com efeito, para a configuração do referido delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, basta o ajuste de vontades, estabelecendo estrutura organizada, com divisão de tarefas, visando a prática delitiva, ainda que de forma não reiterada. E assim é o caso dos autos, onde os réus se ajustaram entre eles e com terceiro não identificado, para fazer o transporte da droga mediante pagamento, o que de resto também é confirmado pelas informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos dois acusados, demonstrando a trama urdida pelos réus que se auxiliavam mutuamente no transporte da droga, com o propósito de dividirem o pagamento da empreitada, além do envolvimento de terceiros a quem prestavam contas pelo que se vê das mensagens extraídas dos dispositivos.

De modo que, constatada a materialidade e autorias, e ausentes quaisquer excludentes que afastem a responsabilidade penal dos acusados, a condenação nos termos do artigo 33, caput e artigo 35, combinado com o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.342/2006, é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, respeitando o sistema trifásico (arts. 59 e 68 do Código Penal).

Quanto à ré KAMILA DA SILVA MEDEIROS é primária e sem antecedentes, conforme FA e certidões (p. 82-83, p. 144 e p. 146). Contudo, tendo em vista a enorme quantidade de drogas, quase 300 quilos de maconha, o que inclusive indica estarem a serviço de organização criminosa, tem-se como gravíssima a culpabilidade e reprovabilidade da conduta no caso concreto, devendo a pena base deve ser elevada em 1/3 acima do mínimo legal, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias-multa, para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06; e 04 anos de reclusão, além de 933 dias-multa, para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase não há agravante. Presente atenuante da confissão, autorizando a diminuição da pena em 1/6, resultando 05 anos, 06 meses e 20 dias dias de reclusão, além de 555 dias-multa, para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06; e a pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, além de 777 dias-multa, para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06.

Conforme orientação pretoriana: "Não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, haja vista que a referida benesse não é aplicável ao réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes". (HC

397.516/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2017).

Presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, devendo as penas serem aumentadas em 1/6, uma vez que ausentes causa de diminuição de pena, resultando 06 anos, 05 meses e 23 dias de prisão, além de 647, para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06; e 03 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, e 906 dias-multa, para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

Outrossim, conforme jurisprudência firmada pelos tribunais superiores, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são considerados delitos autônomos, o que autoriza a aplicação da regra do concurso material. (HC 95.136/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2009, DJe 28/09/2009).

Assim, diante do concurso material, as penas devem ser somadas, nos termos do art. 69, do Código Penal, resultando em 10 anos, 04 meses e 13 dias de prisão, além de 1543 dias-multa no valor unitário mínimo legal, diante da precária condição econômica da ré, e que assim torno definitiva à mingua de outras circunstâncias modificadoras.

Diante do montante da pena, não cabe substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do Código Penal, e o regime inicial é o fechado.

Quanto ao réu DANIEL FERNANDES DE SOUZA, o réu ostenta uma condenação transitada em julgado ao tempo dos fatos pelo crime de estelionato (p. 142), a qual será considerada para efeito de reincidência na segunda fase.

No mais, atento ao disposto no art. 42, da Lei 11.363/06, observo que a enorme quantidade de drogas, quase 300 quilos de maconha, o que inclusive indica estarem a serviço de organização criminosa, relela gravíssima sua culpabilidade e reprovabilidade da conduta no caso concreto, devendo a pena base deve ser elevada em 1/3 acima do mínimo legal, resultando em 06 anos e 08 meses de prisão, além de 666 dias-multa, para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06; e 04 anos de prisão, além de 933 dias-multa, para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, com condenação ainda não alcançada pelo período depurador, conforme FA e certidões (p. 80-81 e p. 138-142), ficando contudo a circunstância agravante compensada pela atenuante da confissão, mantidas as penas no patamar anterior, de 06 anos e 08 meses de prisão e 666 dias-multa, para o delito do art. 33 da Lei 11.343/06; 04 anos de prisão e 933 dias-multa, para o delito do art. 35 da Lei 11.343/06.

Presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, devendo as penas serem aumentadas em 1/6, vez que ausentes causa de diminuição de pena, resultando em 07 anos e 09 meses e 10 dias de prisão e 777 dias-multa, para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06; e 04 anos e 08 meses de prisão, além de 1.088 dias-multa, para o crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

Não se aplica o privilégio do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, diante da reincidência e considerando a condenação pelo delito de associação, conforme orientação pretoriana:

"Não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, haja vista que a referida benesse não é aplicável ao réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes". (HC 397.516/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2017).

Outrossim, conforme jurisprudência firmada pelos tribunais superiores, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são considerados delitos autônomos, o que autoriza a aplicação da regra do concurso material. (HC 95.136/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2009, DJe 28/09/2009).

Assim, diante do concurso material, as penas devem ser somadas, noa termos do art. 69, do Código Penal, resultando em 12 anos e 05 meses e 10 dias de prisão, além de 1865 dias-multa no valor unitário mínimo legal, diante da precária condição econômica da parte ré, e que assim torno definitiva à mingua de outras circunstâncias modificadoras.

Considerando o montante da pena, a reincidência e as circunstâncias do crime, o

regime inicial é o fechado, vedando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu DANIEL FERNANDES DE SOUZA como incurso nos termos do artigo 33, caput e art. 35, combinado com artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 anos e 05 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento da pena pecuniária correspondente a 1865 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; bem como para CONDENAR a ré KAMILA DA SILVA MEDEIROS como incurso nos termos do art. artigo 33, caput e art. 35, combinado com artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos , 04 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento da pena pecuniária correspondente a 1543 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nega-se aos réus DANIEL FERNANDES DE SOUZA e KAMILA DA SILVA MEDEIROS o direito de recorrerem em liberdade, recomendando-se presos onde se encontram, uma vez que persistem os fundamentos que determinaram sua prisão preventiva.

Nos termos do art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do dinheiro em espécie (p. 154), bem como a perda dos aparelhos celulares apreendidos (p. 34) em favor da União, considerado proveito do crime e instrumentos do crime, respectivamente, revertendo-se o dinheiro diretamente ao FUNAD, independente do trânsito em julgado, liberando-se os demais bens, já que não restou demonstrado o nexu etiológico entre eles e o delito.

Nos termos do art. 63, §4º, Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado, comunique-se à SENAD, relacionando os bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União (p. 34).

Nos termos do art. 72, da Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, determino a destruição das amostras de droga guardadas para contraprova.

Transitado em julgado e previamente ouvido e concordando o Ministério Público, proceda-se à destruição do objeto anexado aos autos (p. 304).

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Transitado em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos após as devidas anotações, com as comunicações e demais cautelas de praxe.

Sentença publicada em audiência. Saem as partes intimadas. Cumpra-se.

Cândido Mota, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA